

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: localiza el bloque por tema y revisa la explicación. Luego contrasta en la norma las reglas clave referenciadas en “artículos”. Para plazos, fíjate solo en “plazos” (son los únicos que pueden darte fechas). Finalmente, compara solo donde “diferencias” marque contrastes materiales explícitos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Estructura institucional y organización de la Generalitat	5,10.1-10.4,11,20-26,29-33	Define sede, instituciones que integran la Generalitat y órganos (Corts/President/Consell y órganos de control y asesoramiento). Incluye funciones de Les Corts y naturaleza del Consell y del TSJ.
Carta de derechos sociales y políticas sociales autonómicas	10.1-10.4,11-19	Regula la defensa y promoción de derechos sociales, la Carta de Derechos Sociales y ámbitos prioritarios. Conecta con no discriminación, discapacidad, familia/menor, pobreza, vivienda, agua y medio ambiente.
Lengua propia y garantías frente a la discriminación lingüística	6,13.4,12	Establece valenciano como lengua propia y oficial junto al castellano. Prohíbe discriminación por lengua y exige medidas para asegurar conocimiento y protección del valenciano.
Producción normativa, derecho valenciano y límites de la jurisdicción contenciosa	44-48	Prevé Ley de la Generalitat, decretos legislativos y decretos-leyes autonómicos. Asegura preferencia del Derecho Valenciano en competencia exclusiva y control constitucional.
Competencias de la Generalitat: ejecución, exclusivas y enseñanza /sanidad/justicia/seguridad	36-38,49-54,55	Atribuye competencias exclusivas y de ejecución: organización institucional, desarrollo/ejecución en materias estatales y ámbitos sectoriales (educación y sanidad). Incluye administración de justicia (TSJ, doctrina) y Policía Autónoma.
Hacienda y financiación: tributos, presupuestos y deuda	67-78	Define financiación (autonomía, suficiencia y solidaridad), patrimonio y hacienda. Regula cesión parcial de tributos, gestión tributaria, presupuesto anual y emisión de deuda pública.
Administración local, organización territorial y cooperación	59,63-66,64.3,64.4,65.1-65.3	Ordena autonomía local, principios de coordinación/cooperación y órganos de cooperación. Regula municipios, comarcas y áreas metropolitanas, y la posible transferencia/delegación a diputaciones.
Acción exterior y Europa: Bruselas, participación y tratados/convenios	60-62,61.1-61.5	Permite solicitar atribuciones competenciales, participación europea, representación en Comité de las Regiones y desarrollo/ejecución de normativa europea en ámbitos propios.

3. Derechos sociales y actuación de la Generalitat (arts. 10.1-10.4,11-19)

Carta de Derechos Sociales y ámbitos prioritarios

- La Generalitat elabora y promueve derechos sociales; la Carta se hará por Ley de Les Corts y fija principios, derechos y directrices de la actuación pública.
- La actuación se centra primordialmente en familia, uniones legalizadas, protección del menor, discapacidad y accesibilidad, juventud, mayores/dependencia, pobreza y violencia.

Derechos concretos: no discriminación, discapacidad, pobreza, vivienda, agua y medio ambiente

- Garantiza prestaciones a personas con discapacidad para autonomía, integración y participación; impulsa igualdad de oportunidades y accesibilidad espacial; ayuda a familias con dependientes.
- Incluye renta de ciudadanía para inserción social, derecho a vivienda digna, abastecimiento suficiente de agua de calidad y vida/medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

4. Lengua valenciana: oficialidad, protección y prohibición de discriminación (arts. 6,12,13.4)

Oficialidad y medidas para conocimiento

- Valenciano es lengua propia y oficial, junto con castellano como idioma oficial del Estado.
- La Generalitat garantiza el uso normal y oficial de ambas lenguas y adopta medidas necesarias para asegurar su conocimiento; la ley fija criterios en administración y enseñanza.

Respeto y protección

- Se prohíbe discriminación por razón de lengua y se otorga especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.
- Se garantiza el uso de la lengua de signos propia de los sordos, con enseñanza, protección y respeto.

5. Instituciones autonómicas: Generalitat, Les Corts y Consell (arts. 20-26,29-33,38-43)

Composición y sede

- La Generalitat integra Corts, President y Consell; además, incluye órganos como Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges y otras instituciones consultivas/normativas.
- La sede de la Generalitat está en el palacio del mismo nombre (Valencia) y el Consell tiene sede en la ciudad de Valencia.

Funciones clave y controles

- Les Corts aprueba presupuestos, controla la acción del Consell, elige al President y exige responsabilidad política. También interponer recursos ante el Tribunal Constitucional.
- El Síndic de Greuges es el alto comisionado de Les Corts para defender derechos y libertades; la Sindicatura de Comptes realiza control externo económico y presupuestario.

6. Producción normativa y Derecho aplicable: leyes, decretos y control constitucional (arts. 44-48)

Tipología normativa autonómica

- La legislación de Les Corts prevista en el Estatuto reviste forma de Ley de la Generalitat.
- Se prevén decretos legislativos por delegación de Les Corts al Consell y decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad.

Preferencia del Derecho valenciano y límites jurisdiccionales

- En competencia exclusiva, el Derecho Valenciano es aplicable en el territorio, con preferencia sobre cualquier otro.
- Las leyes de la Generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y están sujetas solo al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.

7. Competencias: exclusivas, ejecución y ámbitos sectoriales (arts. 36-38,49-54,55,37-38)

Administración de justicia y doctrina

- El TSJ culmina la organización judicial en el ámbito territorial y, con el sistema de instancias y recursos, puede establecer doctrina en los órdenes que proceda.
- El Tribunal Superior conoce recursos en materia de derecho civil foral valenciano y fijación de doctrina en otros supuestos, sin perjuicio del Tribunal Supremo.

Educación, sanidad, seguridad y apoyo material a la justicia

- Competencia exclusiva en enseñanza: organización, administración y gestión en toda su extensión, sin perjuicio de la Constitución y de lo que corresponda al Estado.

- En sanidad y seguridad social: organización y administración de instituciones sanitarias; participación y derechos de información y aprobación previa de tratamientos.

8. Hacienda autonómica: tributos, presupuesto y deuda (arts. 67-77)

Financiación y cesión/gestión tributaria

- La financiación se basa en autonomía, suficiencia y solidaridad; la Hacienda incluye ingresos propios, impuestos cedidos, recargos, participación en recaudación estatal, UE y multas.
- Se cede el rendimiento de determinados tributos (p. ej., IRPF e IVA en porcentajes parciales) y la aplicación de tributos propios corresponde al Servicio Tributario Valenciano.

Presupuesto anual y emisiones de deuda

- El Consell elabora el Presupuesto y se somete a Les Corts; proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o reduzcan ingresos requieren conformidad del Consell.
- Les Corts pueden autorizar emisión de deuda para financiar gastos de inversión y los títulos emitidos tienen consideración de fondos públicos.

9. Local y cooperación; acción exterior y Europa (arts. 59,63-66,60-62,61)

Autonomía local, comarcas/diputaciones y cooperación institucional

- Las entidades locales administran con autonomía asuntos propios y se rigen por coordinación, cooperación y colaboración.
- Comarcas como agrupaciones de municipios para servicios comunes; municipios impulsan la autonomía local y se puede crear fondo de cooperación municipal (por Ley de Les Corts).

Convenios, acción exterior y participación europea

- La Generalitat puede celebrar convenios para gestión de servicios de competencia exclusiva; para otros supuestos, cooperación con autorización de Cortes Generales.
- La Comunitat Valenciana participa en mecanismos europeos: tiene Delegación en Bruselas y derecho a participar en procesos del Estado cuando afecten a competencias propias.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Sesiones ordinarias de Les Corts (periodicidad y arranque)	dos por año; el primero inicia en septiembre y el segundo en febrero; mínimo ocho meses	25.3
Presentación del Presupuesto de la Generalitat	al menos con dos meses de antelación al comienzo del ejercicio	76.4

11. Diferencias y puntos de confusión

Control contencioso-administrativo de leyes autonómicas vs. control constitucional: Las leyes de la Generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y sujetas solo al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional (47).

12. Cierre de repaso

Si necesitas repasar, vuelve al mapa para recuperar la materia y luego confirma en la norma los artículos citados. Para contestar preguntas de examen sobre plazos, usa exclusivamente la lista de "plazos". En temas de jurisdicción sobre leyes autonómicas, utiliza "diferencias" para evitar confusiones.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.